

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1266/2537

นายสม กุลสัมฤทธิ์ผล

โจทก์

นายวิเชษฐ วรรณสกุลเจริญ

จำเลย

นายวิเชษฐ วรรณสกุลเจริญ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย มิได้แยกว่าอะไรเป็นข้อกฎหมายอะไรเป็นข้อเท็จจริง แต่เมื่อ อ่านรวมทั้งหมดแล้วเป็นข้อเท็จจริงและทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ขายสินค้าให้แก่จำเลย เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนหากศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มิได้ขายสินค้าให้แก่จำเลย โจทก์มิใช่เจ้าของร้าน จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 45,741.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 55)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน ที่จำเลย
ฎีกาว่า โจทก์มิได้ขายสินค้าให้แก่จำเลยโจทก์มิใช่เจ้าของร้าน เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อ
กฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่า โจทก์และภริยาร่วมกันประกอบการค้า และโจทก์ขาย
สินค้าตามฟ้องให้แก่จำเลยจึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน ที่จำเลย
ฎีกาว่า โจทก์มิได้ขายสินค้าให้แก่จำเลยโจทก์มิใช่เจ้าของร้าน เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อ
กฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่า โจทก์และภริยาร่วมกันประกอบการค้า และโจทก์ขาย
สินค้าตามฟ้องให้แก่จำเลยจึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ